

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/25/3544

הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – השעיה עד סיום ההליכים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 18 בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18(ג), בסופו יבוא "ובלבד שחברי בית הדין שדנו בבקשה להשעיה לפי סעיף 77א לא ידונו בקובלנה שהוגשה באותו עניין."
 2. בסעיף 46 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא:
"ב) הפנקס יהיה פתוח לעיון הציבור במשרדי הלשכה ויפורסם באתר האינטרנט של הלשכה, בהתאם להוראות סעיף זה;
(ג) בפרסום הפנקס יופיעו שמו המלא של עורך הדין, מספר רישיונו, מחוז הלשכה שבו הוא רשום ומענו לשליחת דואר, וכן החלטה על השעייתו לפי סעיף 68(4) לחוק, לפי סעיף 77א או לפי סעיף 78, למשך תקופת ההשעיה, אלא אם קבע בית הדין המשמעותי שלא יפורסם שמו של עורך הדין המושעה בהתאם להוראות חוק זה;
(ד) המועצה הארצית רשאית לקבוע בכללים, באישור שר המשפטים, פרטים נוספים מהפנקס, שיפורסמו."
3. אחרי סעיף 77 לחוק העיקרי יבוא:
- "השעיה עד סיום 77א. (א) הוגשה קובלנה נגד עורך דין, והיה לבית ההליכים הדין המשמעותי יסוד סביר לחשד שעורך הדין עבר עבירת משמעת, רשאי בית הדין, לבקשת קובל, אם ראה שחומרת העניין מחייבת זאת ושהדבר נדרש לשם הגנה על הציבור ולאחר שנתן לעורך הדין הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, להשעותו זמנית

¹ ס"ח תשכ"א, עמ' 178.

מהעיסוק במקצועו.

(ב) השעיה לפי סעיף קטן (א) תעמוד בתוקפה לתקופה שיורה בית הדין המשמעתי ולא תעלה על שישה חודשים ממועד החלטת בית הדין על ההשעיה; ואולם בית הדין רשאי, בתום התקופה האמורה ולבקשת קובל, אם מצא כי ממשיכים להתקיים התנאים לפי סעיף קטן (א), להורות על הארכת תקופת ההשעיה בתקופות נוספות שלא יעלו על 90 ימים כל אחת; ניתן פסק דין בעניין הקובלנה בגינה הוטלה ההשעיה, יפקע תוקף ההשעיה הזמנית.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי בית הדין המשמעתי, לבקשת קובל, ולאחר שנתן לעורך הדין הזדמנות לטעון את טענותיו, להשעותו זמנית מהעיסוק במקצועו, אף לפני שהוגשה נגדו קובלנה, אם סבר כי יש חשש ממשי לביצוע עבירת משמעת ויש בהמשך עיסוקו של עורך הדין במקצועו כדי ליצור סיכון משמעותי לציבור.

(ד) (1) השעיה לפי הוראות סעיף קטן (ג) תעמוד בתוקפה לתקופה שיורה בית הדין המשמעתי ולא תעלה על 60 ימים ממועד החלטת בית הדין על ההשעיה כאמור; ואולם בית הדין רשאי, בתום התקופה כאמור ולבקשת קובל, אם מצא כי ממשיכים להתקיים התנאים לפי סעיף קטן (ג), להורות על הארכת תקופת ההשעיה כאמור בתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת, ובלבד שתקופת ההשעיה הכוללת לא תעלה על שישה חודשים מהמועד שבו הושעה לראשונה.

(2) הושעה עורך דין מהעיסוק במקצועו בהתאם להוראות סעיף קטן (ג), והחליט קובל שלא להגיש קובלנה באותו עניין, יודיע על כך הקובל לעורך הדין ולבית הדין לאלתר ויפקע תוקף ההשעיה.

(3) הושעה עורך דין מהעיסוק במקצועו בהתאם להוראות סעיף קטן (ג), והוגשה קובלנה באותו עניין ובקשת קובל להשעיה לפי סעיף קטן (א), תעמוד ההשעיה בתוקפה עד להחלטת בית הדין המשמעתית בבקשה או עד 30 יום, לפי המוקדם מביניהם.

(ה) בקשה לפי סעיף קטן (א) או (ג) לא תוגש על ידי קובל שהוא ועדת אתיקה מחוזית, אלא באישור ועדת האתיקה הארצית.

(ו) בית דין משמעתית יחליט בבקשת קובל להשעיה לפי סעיף קטן (א) או (ג) בתוך 30 ימים מיום שהוגשה הבקשה.

(ז) הוראות סעיפים קטנים 78(ד) עד (ז) יחולו על השעיה לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים."

תיקון סעיף 78 4. בסעיף 78 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ד) החליט בית הדין המשמעתית על השעיה לפי סעיף זה או לפי סעיף 77א, תפורסם ההחלטה, כולה או חלקה, כפי שיקבע בית הדין, בציון שמו של עורך הדין המושעה, אלא אם החליט בית הדין המשמעתית אחרת, מנימוקים מיוחדים שיירשמו; פרסום כאמור יהיה בפרסומי הלשכה ובאתר האינטרנט של הלשכה."

דברי הסבר

החוק המוצע הוא תוצר של עבודת הצוות לבחינת תיקוני חקיקה בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן – החוק או חוק לשכת עורכי הדין), ובכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, לשם שיפור הטיפול בתלונות על הונאה או עושה על ידי עורכי דין במסגרת תפקידם (להלן – הצוות). הצוות מונה באפריל 2021 וכולל נציגים ממשרד המשפטים, מהמשרד לשוויון חברתי ומלשכת עורכי הדין. הוא הוקם בעקבות תלונות נגד עורכי דין שעניינן ביצוע עבירות משמעת חמורות, העולות כדי הונאה או עושה של לקוחותיהם, כאשר במשך הבירור והטיפול בתלונות, עורכי הדין המשיכו לעסוק במקצועם לתקופות ממושכות.

חוק לשכת עורכי הדין מסדיר בין היתר את העיסוק בעריכת דין כמקצוע המחייב רישיון, וקובע את

התנאים לקבלת הרישיון. בדומה למקצועות מוסדרים רבים אחרים, קובע החוק גם הוראות לעניין דין משמעותי של העוסקים במקצוע. בסופו של הליך משמעותי לפי החוק, מוסמך בית הדין המשמעותי להטיל על נאשם שהורשע, בין היתר, עונש של השעיה לתקופה קצובה שלא תעלה על עשר שנים או של הוצאה מהלשכה. סעיף 78 לחוק, שעניינו "השעיה זמנית", קובע שני מקרים בלבד שבהם ניתן להשעות עורך דין באופן זמני מהעיסוק במקצועו, אף לפני מתן פסק דין משמעותי, והם – הרשעתו של עורך הדין בעבירה פלילית או הגשת כתב אישום נגדו בשל עבירה פלילית, בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף האמור.

בדברי חקיקה רבים אחרים, המסדירים את העיסוק במקצועות המחייבים גם הם שמירה קפדנית על מהימנות העוסקים בהם לשם הגנה על האינטרס הציבורי (כגון רואי חשבון, חוקרים פרטיים, שמאי מקרקעין, רופאים, העוסקים במקצועות הבריאות, מתווכי מקרקעין ועוד) נקבעו הוראות המאפשרות השעיה או התליה זמנית של הרישיון לעסוק באותו מקצוע, עוד טרם ניתן פסק דין משמעותי, במקרים בהם נשקף סיכון משמעותי לציבור מהמשך עיסוקו של מחזיק הרישיון. הדבר נעשה באותם מקרים במסגרת הליך מינהלי או בפני בית דין משמעותי, ללא תלות בהרשעה פלילית או בהגשת כתב אישום בשל עבירה פלילית.

מטרתו של החוק המוצע היא להשלים את ההסדר החסר הקבוע בחוק לשכת עורכי הדין, כך שיהי ניתן להשעות עורך דין מהעיסוק במקצועו באופן זמני במהלך הליך משמעותי במקרים של חשד לעבירות משמעת כבדות משקל, במקרים שבהם חומרת העניין מחייבת זאת והדבר נדרש לשם הגנה על הציבור, ובהתקיים הנסיבות המפורטות בנוסח החוק המוצע.

השלמתו של ההליך המשמעותי, עד לקבלת פסק דין, יכול להימשך זמן רב. לפי הנתונים שהועברו מוועדות האתיקה בלשכת עורכי הדין, בחלק מוועדות האתיקה המחוזיות זמן הטיפול הממוצע בתלונה משמעותית מגיע לשנה ואף יותר. מטבע הדברים, דווקא בתיקים המורכבים והחמורים, הכוללים ריבוי עבירות ומתלוננים, משך הטיפול יכול להתארך אף יותר. בתקופה זו, בהתאם לדין הקיים, עורך הדין הנילון ממשיך לעסוק במקצועו ברישיון תוך שהוא עלול לסכן את הציבור, ומכאן ההסדר המוצע.

סעיף 1: מוצע לקבוע שהמותב בבית הדין המשמעותי הדין בבקשה להשעיה זמנית לא ידון בקובלנה המשמעותית באותו עניין. זאת כדי לאפשר את הצגתם של חומרים נוספים וראיות לכאורה הרלוונטיים לקביעת המסוכנות הנשקפת מעורך הדין בפני המותב הדין בהליך ההשעיה הזמנית, שאינם ניתנים להצגה בפני המותב הדין בהליך העיקרי לפני הכרעת הדין.

סעיפים 2 ו-4: סעיפים אלה נוגעים לחובת הפרסום והשקיפות בעניין החלטות בית הדין על השעיה זמנית. בסעיפים נקבע כי החלטות בדבר השעיה זמנית של עורכי דין יפורסמו לציבור בפנקס לשכת עורכי הדין, לרבות תיאור קובלנה ומהות ההשעיה, למעט מקרים בהם החליט בית הדין שלא לפרסם את שם עורך הדין הנמצא בהליך משמעותי. מטרת התיקון היא לאפשר לציבור הרחב לבחור את עורכי הדין המטפלים תוך היכרות מלאה עם המידע בעניינם.

סעיף 3: מוצע לעגן את ליבת ההסדר המוצע, אשר יאפשר השעיה בטרם הרשעה משמעותית, בסעיף 77א לחוק לשכת עורכי הדין. בסעיף קטן (א) מוצע לקבוע הסדר להשעיה זמנית לאחר הגשת קובלנה משמעותית. בנסיבות אלה, מוצע שבית הדין המשמעותי יהיה מוסמך להשעות עורך דין מהעיסוק במקצועו, לבקשת קובל ובכפוף לתנאים הבאים: קיומו של יסוד סביר לחשד שעורך הדין אכן עבר עבירה משמעות; אם חומרת העניין מחייבת זאת; רק אם הדבר נדרש לשם הגנה על הציבור, והכול לאחר שבית הדין נתן לעורך הדין הזדמנות לטעון את טענותיו בפניו.

דוגמאות למקרים חמורים אשר נדונו על ידי הצוות נגעו למקרים שבהם עורך הדין ביצע עבירת משמעת כלפי לקוח בעל מאפיינים מיוחדים, כגון קשיש, אדם הנתון במצב של חולשה שכלית, נפשית או גופנית, או אדם שאינו יודע את השפה העברית במידה מספקת, מקרים בהם עורך הדין עשה שימוש באמצעי הפחדה ואיום, הן באופן כללי והן אגב הבירור המשמעותי, עבירות שגרמו לכאורה לנזק חמור במיוחד, או ביצוע עבירות לכאורה באופן חוזר ונשנה. יובהר כי מדובר בדוגמאות בלבד, ולא ברשימה סגורה, ומובן שכל מקרה ייבחן על ידי הקובל ועל ידי בית הדין המשמעותי, על פי נסיבותיו הייחודיות.

בשל הפגיעה בחופש העיסוק ובפרנסתו של עורך הדין, טרם הושלם ההליך המשמעותי לגבי עבירת המשמעת המיוחסת לו. מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) כי השעיה כאמור תעמוד בתוקפה לתקופה שורה בית הדין המשמעותי, והיא לא תעלה על שישה חודשים, ובית הדין יהיה רשאי להאריכה בתקופות נוספות שלא יעלו על 90 ימים כל אחת, לבקשת קובל ואם מצא כי ממשיכים להתקיים התנאים הנדרשים להשעיה, כמפורט לעיל. כך, תבוצע בקרה מתמשכת של בית הדין המשמעותי על ההשעיה והצורך בה, ועל ההתקדמות בהליך המשמעותי, במהלך תקופת ההשעיה.

נוסף על כך, מוצע להסמיך את בית הדין המשמעותי להשעות עורך דין באופן זמני אף טרם הוגשה הקובלנה המשמעותית, במקרים המתאימים לכך. באופן טבעי, הפגיעה בזכויותיו של עורך הדין המושעה, ביחס לבסיס הראייתי והמשפטי העומד נגדו בשלב זה, גדולה יותר. לכן, מוצע שההשעיה בשלב זה תותנה

בעמידה ברף גבוה יותר מבחינת חומרת המעשים המיוחסים לעורך הדין והמסוכנות הנשקפת ממנו, לעומת השעיה לאחר הגשת קובלנה, והיא תוטל לפרקי זמן קצרים ומוגבלים עד להשלמת הבירור המשמעותי, גיבוש הקובלנה והגשתה. גם במקרה זה בית הדין המשמעותי יקבל החלטתו רק לאחר שתינתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפני בית הדין.

על כן, בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע את התנאים להשעיה כאמור, והם קיומו של חשש ממשי לביצוע עבירת משמעת וקיומו של סיכון משמעותי לציבור מהמשך עיסוקו של עורך הדין במקצועו. בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע הסדרים בנוגע לתקופות ההשעיה הזמנית לפני הגשת הקובלנה – ההשעיה תהיה בתוקף למשך 60 ימים בלבד, ובית הדין יהיה רשאי להאריכה בתקופות נוספות, שלא יעלו על 30 ימים כל אחת, ובלבד שתקופת ההשעיה הכוללת לא תעלה על שישה חודשים. מוצע גם כי במקרה שבו יוחלט בסופו של יום שלא להגיש קובלנה נגד עורך הדין המושעה, יודיע על כך הקובל לעורך הדין ולבית הדין המשמעותי לאלתר, ותוקף ההשעיה יפקע.

עוד מוצע, כי אם תוגש קובלנה ותוגש בקשה מתאימה להשעיה שלאחר הגשת קובלנה, תישאר ההשעיה הראשונית בתוקף למשך 30 ימים או עד החלטת בית הדין המשמעותי בבקשה החדשה, לפי המוקדם מביניהם. זאת כדי להימנע ממצב שבו פוקעת ההשעיה הזמנית לפני הגשת הקובלנה, עוד לפני שניתנה החלטה בבקשה להשעיה אחרי הגשת הקובלנה, אף על פי שהתנאים להשעיה כאמור והסיכון הנשקף מהמשך עיסוקו של עורך הדין במקצועו לא השתנו.

בשל אופי הבקשות, אשר ביסודן חשש ממשי לפגיעה בציבור ומטרתן מתן מענה מהיר לחשש זה, מוצע בסעיף קטן (ה) כי החלטות בית הדין המשמעותי בבקשת קובל להשעיה, לפני או אחרי הגשת קובלנה, יינתנו בתוך 30 ימים מיום שהוגשה הבקשה.

בסעיף קטן (ו) מוצע לקבוע כי ההסדרים הנוגעים להשעיה זמנית בשל הרשעה פלילית או כתב אישום פלילי, הקבועים בסעיף 78(ד) עד (ז) לחוק, יחולו גם על השעיה בהתאם לחוק המוצע, בשינויים המחויבים. עניין של הוראות אלה: פרסום החלטה, אופן הערעור על החלטה, היעדר עיכוב ביצוע של ההחלטה רק משום שניתן עוד לערער עליה או שעוד לא תמו הליכי הערעור, וכן בקביעה כי תקופת ההשעיה הזמנית תבוא במניין ריצוי העונש שיוטל בסוף ההליך המשמעותי.

בשני סוגי ההשעיה הזמנית המוצעים לעיל, מוצע כאמור כי בית הדין יקבל החלטה לאחר שנתן הזדמנות לעורך הדין לטעון טענותיו. יובהר כי הכוונה בנוסח ההסדר המוצע היא כי תינתן הזדמנות הוגנת לטעון טענות, אבל עורך הדין לא יוכל להתחמק ממתן החלטה בעניין השעייתו על ידי היעדר שיתוף פעולה עם ההליך והימנעות מהצגת טענותיו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)